מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מְנוּחַ הַגּוּף יַזִּיק לַנְּשָׁמָה, וּכְמוֹ שֶׁהָאָמָּן הַנִּכְבָּד לֹא יוּכַל לַעֲשׂוֹת וְלִגְמֹר מְלַאכְתּוֹ בְּלִי כֵּלִים, כֵּן הַנְּשָׁמָה לֹא תִשָּׂא כֹּחָהּ לִפְעֹל בְּלִתִּי הֲכָנַת הַגּוּף, וּרְאָיָה מִשְּׁנֵי אֻמָּנִים שֶׁעוֹשִׂים מְלָאכָה אַחַת הֲרֵי יֵשׁ שִׁנּוּי בֵּינֵיהֶם מִצַּד הַכֵּלִים, וְכֵן תִּמְצָא שֶׁשְּׁנֵי אֲשִׁישׁוֹת שֶׁשִּׁמְּנָם שָׁוֶה וְאוֹרָן אֵינוֹ שָׁוֶה, כִּי יִהְיֶה הַחִפָּרוֹן וְהַהֶפְרֵשׁ מִצַּד דַּקּוּת הַפְּתִילָה אוֹ נְקִיּוּת הַמְּנוֹרָה, וְכֵן שְׁנֵי אִילָנוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד וּפֵרוֹתֵיהֶם מְשֻׁנִּים, הַכֹּל לְפִי הֲכָנַת הַיְנִיקָה, לְפִיכָךְ הִזְהִירָה הַתּוֹרָה בְּסִימָנֵי טָהֳרָה לְזַכֵּךְ הַגּוּף בְּהִמָּנַע מִמֶּנּוּ מִינִים טְמֵאִים (טעמי מצות (לר״מ הכבלי) מצות עשה ע). עוֹד אָמְרוּ עִנְיַן סִימָנֵי טָהֳרָה מַעֲלָה גֵּרָה, שֶׁמִּסְתַּפֵּק מִגֵּהּ וּבֵהּ וְאֵינוֹ חוֹטֵף מֵאֲחֵרִים, שׁוֹסַעַת כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵהָא דּוֹרֵס (שם, מצות עשה סט). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז סִימָנֵי טָהֳרָה רֶמֶז לְיִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּי פָּרָסוֹת עוֹלָם הַזֶּה וְעוֹלָם הַבָּא, וּמַעֲלַת גֵּרָה רוֹמֵז כְּמוֹ שֶׁהַבְּהֵמָה לְאַחַר גְּמַר אֲכִילָתָהּ חוֹזֶרֶת הַמַּאֲכָל לְפִיהָ, כָּךְ יִשְׂרָאֵל לְאַחַר גְּמַר אֲכִילָתָן בָּעוֹלָם הַזֶּה הַקָּרֵן קַיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא. אֲבָל הַחֲזִיר שֶׁנִּמְשְׁלוּ בּוֹ עַכּוּ״ם 'וְהוּא גֵּרָה לֹא יִגָּר' (ויקרא יא, ז) כְּלוֹמַר אוֹכְלִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וְאֵין לָהֶם חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא (נחל קדומים (חיד״א) ויקרא יא, ג. בשם רבינו אפרים).

חולין נט. קב: ע״ז ה: כתובות ס. בכורות ו. רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״א-ב ופ״ג, ספר המצוות מצות עשה קמ״ט ולא תעשה קע״ב, סמ״ג עשין נ״ט, לאוין קכ״ז, סמ״ק סי׳ ר״ו, יורה דעה סי׳ פ-פא וסי׳ קטו, יראים ק״ל.

משנה הלכות

בראשם וחריקות כקרני העז, וכל שיש בו ג׳ סימנים הללו כרוכות וחדודות וחרוקות, אוכל מחלבה ודמה טעון כיסוי[ח].

שאר כללים ופרטים. והרמב״ן[ט] וחבל פוסקים דעימיה כתבו שאין ראוי למנות בדיקת סימני טהרה למצוה, כי מאחר שאסרה התורה קצת בהמות מן ההכרח להודיענו סימני הטהורות להפרישנו מן האיסור. שור הבר מין בהמה הוא וצריך לכסות דמו מספק[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בכל אישי ישראל. מיהו אין לנו עתה אלא מה שקיבלנו במסורת מאבותינו[יא].

ח. רמב״ם שם. ויו״ד שם. ט. בספר המצוות שורש ו, הובא בחינוך. י. ש״ך יו״ד סי׳ פ׳ ס״ק ג, על פי רמ״א סי׳ כ״ח ס״ד. יא. ש״ך סי׳ פ׳ ס״ק א. ועיין פרי מגדים.

מִצְוָה קנד

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל טְמֵאִים (לֹא תַעֲשֶׂה פ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִבְּהֵמָה וְחַיָּה טְמֵאָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, ד) 'אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרְסֵי הַפַּרְסָה אֶת הַגָּמָל' וְגוֹ', וְנִלְמְדוּ שְׁאָר בְּהֵמָה טְמֵאָה מִקַּל וָחֹמֶר מִגָּמָל וַחֲזִיר (וְאֵין שִׁקּוּל לוֹמַר אֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין, עַיֵּן בְּרֵאשׁוֹנִים).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּאַזְהָרַת טְרֵפָה (מצוה עג), כִּי יוֹדֵעַ אֱלֹקִים כִּי כָּל הַמַּאֲכָלִים שֶׁהִרְחִיק מֵהֶם עַמּוֹ יֵשׁ בָּהֶם נְזָקִים מְצוּיִים לְגוּפָם, וַאֲפִלּוּ יָבֹא רוֹפֵא הַבָּקִי וְיֹאמַר לְסָמֹךְ עָלָיו שֶׁאֵין אֵלּוּ מַזִּיקִים שֶׁקֶר הוּא בְּיָדוֹ, כִּי לֹא יָכְלוּ הַטִּבְעִיִּים לְהַשִּׂיג בַּעֲלֵי חַיִּים אֶלָּא מִי שֶׁבָּרָאָן וְהִמְצִיאָן

משנה הלכות

קנד) האיסור. האוכל כזית בשר בהמה חיה או עוף הטמאים, במזיד והתראה לוקה. ויש בו עוד איסור עשה ד'את זה תאכלו'. ובאו שאר בהמה וחיה הטמאין מקל וחומר מחזיר וגמל המפורשים בתורה[א]. ואין להקשות דאין לוקין מן הדין, דאינו אלא גילוי מילתא בעלמא ולכן לוקין עליו, עוד כתבו משום דאיכא עוד איסור עשה לוקין אפילו מקל וחומר[ב], ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קי"ט) הארכתי בזה.

כמה פרטים. סימני טומאה הם כל שאינה מעלת גרה או אינה מפרסת פרסה[ג]. ואין חילוק בין חלבה לבשרה על הכל עובר בלאו ועשה[ד]. בשר אדם אסור בעשה ויש חולקין שאפילו איסור עשה אין בו[ה]. בשר ישראל מת אסור בהנאה[ו], מת עכו"ם עיין ביורה דעה (סי' שמט) ובשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קיא) בשם הרדב"ז. כל מיני טמאים מצטרפים לכזית[ז].

היוצא מן הטמא. כל היוצא מן הטמא טמא, לפיכך טמאה שילדה מין טהורה אסור באכילה ולוקין עליו[ח]. בהמה שנמצא בה בריה שיש לה שני גבים ושני שדראות, אסורה באכילה וזו השסועה שנאמרה בתורה[ט]. נבלת בהמה טהורה ובהמה טמאה אין מצטרפין דהוי שני שמות[י]. חלב בהמה

קנד) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"א-ב. **ב.** משנה למלך שם ה"א (בשם ה"ה). **ג.** רמב"ם שם ה"א. **ד.** שם ה"ב. יו"ד סי' ס"ד ס"א בש"ך ס"ק ב, וט"ז ס"ק א. **ה.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד סי' ע"ט ס"א בהג"ה. ועיין ט"ז בשם הרא"ש. ראב"ד שם פ"ג ה"ד. **ו.** חינוך. ש"ך יו"ד שם ס"ק ג. **ז.** רמב"ם שם פ"ד הי"ז. **ח.** רמב"ם שם פ"א ה"ה. יו"ד שם ס"ב. פרי מגדים סי' פ"א ס"ק א. מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם ה"ו. **י.** רמב"ם שם פ"ד הי"ז.

יֵשׁ מֵאַיִן הוּא יוֹדֵעַ מִזֶּגֶם וְטִבְעָם עַל מַה שֶּׁהוּא, וְהוּא רוֹפֵא נֶאֱמָן בּוֹרֵא כֹּל הָאוֹמֵר לֹא תֹאכַל דָּבָר פְּלוֹנִי שֶׁהוּא מַזִּיק, אֶכֹל דָּבָר פְּלוֹנִי שֶׁהוּא מוֹעִיל, וְאֵלָיו יֵשׁ לִשְׁמֹעַ (עיין חינוך כאן. וחינוך לעיל מצוה עג). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז מִמַּה שֶּׁכָּתוּב (ויקרא יא, ב) 'זֹאת הַחַיָּה' שֶׁמֵּבִיא חַיִּים לַנֶּפֶשׁ 'אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ' שֶׁיּוּכַל לַעֲבֹד אֶת בּוֹרְאוֹ, מִכְּלָל שֶׁהַטֻּמְאָה מְמִיתָה וְהַכֹּל לְהַשְׁלֶמֶת הַנֶּפֶשׁ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה פד).

מראה מקומות עיין מצוה קנ"ג.

מִצְוָה קנה

סִימָנֵי דָּגִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ס"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבָרֵךְ בְּסִימָנֵי דָּגִים לְהַבְדִּיל בֵּין הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר כְּשֶׁנִּרְצֶה לְאָכְלָם, שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, ט) 'אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ'.

משנה הלכות

וחיה טמאים וביצת עוף ודג טמאים אסורין מן התורה[יא]. ולענין מלקות יש בזה פלוגתא[יב]. חלב אשה מותר ובלבד שלא ינק מן האשה, וגדול שינק מכין אותו מכת מרדות[יג]. דבש דבורים וצרעין מותר שאינן ממצות אותן מגופן[יד]. חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, אפילו אומר מבהמה טהורה הוא, אסור שמא עירב בו עכו"ם חלב טמא, ואם שתה מכין אותו מכת מרדות[טו]. וכן אסרו רז"ל (ע"ז לה:) גבינות עכו"ם אף שאין חלב בהמה טמאה מתגבן[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

קנה) הסימנים. סימני דגים מפורשים בתורה כל שיש לו סנפיר וקשקשת, אין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן או יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן הים הרי זה מותר, אפילו לא היה להם אלא קשקשת אחת דיו אלא שתהא ברור שהוא מן הדג ולא בא לו ממקום

יא. רמב"ם שם פ"ג ה"א. יו"ד סי' פ"א ס"א. סי' פ"ו ס"א. סי' פ"ג ס"ח. **יב.** עיין רמב"ם שם ה"ו. ובמגיד משנה שם. חינוך. **יג.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד סי' פ"א ס"ז. **יד.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ח-ט. **טו.** רמב"ם שם פ"ג הי"ג והט"ו. יו"ד סי' קט"ו ס"א. **טז.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ב.קנה

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַסְּנַפִּיר וְהַקַּשְׂקֶשֶׂת נוֹלָדִים בַּדָּגִים מִמּוֹתְרוֹת הַטֶּבַע שֶׁבָּהֶם, וְלָכֵן יִשָּׁאֵר גּוּפָם נָקִי וְטוֹב לֶאֱכֹל, מַה שֶּׁאֵין כֵּן דָּגִים שֶׁאֵין לָהֶם סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת הֵם לַחִים מְאֹד, וְכָל גּוּפָם וּמוֹתְרֵיהֶם נֶעֱצָרִים בְּגוּפָם, וְלָכֵן הֵם טְמֵאִים (אברבנאל ויקרא א-יב). עוֹד כִּי הַסְּנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת הֵם כְּתָרִים (מָגֵן וְצִנָּה), שֶׁהֵם מְהַנְּרָדְּפִים וְלֹא מִן הָרוֹדְפִים, וֵאלֹקִים יְבַקֵּשׁ אֶת הַנִּרְדָּף[א], וְלָכֵן הֵם כְּשֵׁרִים (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה סט). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי נִמְשְׁלוּ יִשְׂרָאֵל לְדָגִים, כְּדִכְתִיב (בראשית מח, טז) 'וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ', וּבָא לְרַמֵּז וּלְזָרֵז אוֹתָנוּ שֶׁלֹּא נִהְיֶה עֲרֵמִים מִמִּצְוֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים

משנה הלכות

אחר[ב]. ויש אומרים שאין להתיר בקשקשת אחת רק כשהוא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפיריו וטוב להחמיר[ג].

עוברי דגים ובריות משונות. אין לוקחין עוברי דגים (ר"ל רויג בלע"ז) אלא מן המומחין[ד]. וכל שיש לו סנפיר וקשקשת, אפילו אין לו צורת דג, כגון חמרא דים או שאר חיות הים מותרין[ה], ועיין באחרונים[ו]. היו לו קשקשים קבועים ואינם נקלפים ביד או בכלי לא הוי קשקשים[ז]. ונחלקו הפוסקים אי סימני עובר דגים הוי דאורייתא (עיין שו"ע יורה דעה סי' פ"ג[ח]).

שאר דיני דגים. דג טהור שנמצא במעי דג טמא טהור[ט], ודג טמא שנמצא במעי דג טהור אסור[י]. מצא חתיכות דגים ויש באחת מהן קשקשת, אם החתיכות מתאימות כולן מותרות, ואם לאו, זו שנמצאים הקשקשות עליה מותרות והשאר אסורות[יא]. 'כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת' (חולין סו:), ולכן מצא חתיכת דג שיש לו קשקשת אין צריך לחזור אחר סנפיר, מצא לו סנפיר לא יאכלנו עד שימצא לו קשקשת[יב]. ומהאי טעמא רע המעשה שאוכלים דגים בקופסאות הנקרא טאנא פיש ולא ניכר שום קשקשת עליהם, ולא מאיזה דג הוא, רק מה שנכתב עליו מהבית חרושת, ואין לסמוך על זה לאכלם. אבל אותם שניכרים או שיש עמהם קשקשים אין לאוסרם. ודגים אינן צריכין שחיטה, דכתיב (במדבר יא, כב) 'הצאן ובקר ישחט להם ואם את כל דג הים יאסף להם'[יג]. אין

קנה) א. ע"פ קהלת ג, טו. **ב.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א הכ"ד וה"ה שם. יו"ד סי' פ"ג ס"א. ובש"ך שם ס"ק א. **ג.** רמ"א שם. **ד.** מגיד משנה שם פ"ג ה"כ. יו"ד שם ס"ז. **ה.** עיין ע"ז לט. **ו.** פרי מגדים מש"ז ס"ק ב. מנחת חינוך. **ז.** מגיד משנה שם פ"א הכ"ד. רמ"א שם ס"א. **ח.** עיין ש"ך ס"ק כ"ד, וט"ז ס"ק ט, ופרי חדש, ועיין בה"ה ולחם משנה שם פ"ג ה"כ. **ט.** רמב"ם שם פ"א ה"ה. יו"ד שם ס"ט. **י.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"י. **יא.** רמב"ם שם פ"ג הכ"ד. יו"ד שם ס"ד. **יב.** רמב"ם שם פ"א הכ"ד. יו"ד שם ס"ג. **יג.** רמב"ם הל' שחיטה פ"א ה"ג. יו"ד סי' י"ג ס"א.

כְּדֶרֶךְ שֶׁהַדָּגִים הַטְּמֵאִים עֲרֻמִּים מִקַּשְׁקַשִּׁים, אֶלָּא שֶׁנִּלְבַּשׁ וְנִכַּסֶּה עַצְמֵנוּ תָּמִיד בְּמִצְוֹת הַמְּגִנּוֹת עָלֵינוּ כְּמוֹ שֶׁהַקַּשְׁקַשִּׁים וְהַסְּנַפִּירִים מְגִנִּים עַל הַדָּגִים הַכְּשֵׁרִים (אורות המצוות מצוה קם).

חולין סו. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א, ספר המצוות מצות עשה קנ"ב ולא תעשה קע"ג, סמ"ג עשין ס"ב לאוין קכ"ט, סמ"ק סי' ריא, יראים קל"ה, טור יורה דעה סי' פ"ג.

מִצְוָה קנו

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל דָּג טָמֵא (לא תעשה פ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל דָּג טָמֵא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, יא) 'מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וְאֶת נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי אֵצֶל בְּהֵמוֹת טְמֵאוֹת, כִּי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא הִרְחִיק כָּל מַה שֶּׁנִּמְצָא בּוֹ מַזִּיק, הֵן בְּהֵמָה אוֹ עוֹף אוֹ דָּגִים (חינוך). וְכֵיוָן שֶׁאֵין לָהֶם סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת שֶׁהֵם כִּתְרִים לְהָגֵן לָהֶם מֵרָעָתָם טְמֵאִים הֵם, וְהַטְּמָאָה יָזִיק לְעַם קֹדֶשׁ יַעַן שֶׁהַנְּשָׁמָה תִּתְטַנֵּף וְתִתְפַּעֵל מֵהֶר

משנה הלכות

לבשל ולאכול בשר עם דגים, ואם בישל דינו בס"ז[ד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קנו) גדר האיסור. האוכל כזית מדג טמא הגדל במים ובנחלים, והוא שאין לו סנפיר וקשקשת, ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה, ואם עבר במזיד ובהתראה לוקה[א].

מינים שונים, והיוצא מהם. תולעים הגדלים בכלים ובבורות שיחין ומערות, אפילו אין לו סנפיר וקשקשת מותרים, והוא כל זמן שלא פירשו על הארץ[ב]. דם דגים טמאים הרי הוא כגופן[ג]. ציר שלהם אסור מדרבנן[ד], ועיין בש"ך[ה] שהדרכי משה פסק שהוא דאורייתא.

כבוש ומלוח. דגים טמאים שנמלחו עם הטהורים אסורים, וכן אם נכבשו עמם מעת לעת במים[ו]. ומהאי טעמא יש להיזהר בדגים מעושנים (סמאקט פיש בלע"ז) שמניחים אותם במי מלח בגיגית

יד. יו"ד סי' קט"ז ס"ב. ופתח תקוה ס"ק ב. **קנו) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"ד. **ב.** רמב"ם שם הי"ח-י"ט. יו"ד סי' פ"ד ה"א. **ג.** רמב"ם שם פ"ו ה"א. ועיין שם פ"ג ה"א. **ד.** יו"ד סי' פ"ג ס"ה. **ה.** שם ס"ק ח. **ו.** רמב"ם שם פט"ו הל"ד. יו"ד שם בהגה.

מֵהַטֻּמְאָה וּמֵהָעֲבֵרוֹת, וְהֶחֱזִקוֹ נִקְּר, מַה שֶּׁאֵין כֵּן לַגּוֹיִם הָאוֹכְלִים, לְפִי שֶׁמַּרְגָּלִים בְּטֻמְאָה וּטְמֵאִים הֵם לְהָבִי אֵין הֶחֱזֵקָם נִקְּר, וַאֲדַרְבָּה מָצָא מִין אֶת מִינוֹ וְנֶעְוֹר, וּמִי שֶׁרָגִיל לֶאֱכֹל סַם הַמָּוֶת לֹא יַזִּיקֶנּוּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה פו). וּכְבָר יָדַעְתָּ מַה שֶּׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם זַ"ל בְּהִלְכוֹת דֵּעוֹת (פ"ד ה"א) 'הוֹאִיל וְהֵיוֹת הַגּוּף בָּרִיא וְשָׁלֵם מִדַּרְכֵי ה' הִיא, שֶׁהֲרֵי אִי אֶפְשָׁר שֶׁיָּבִין אוֹ שֶׁיֵּדַע דָּבָר בִּידִיעַת הַבּוֹרֵא וְהוּא חוֹלֶה'. לָכֵן צִוָּה ה' יִתְבָּרַךְ לְהִתְרַחֵק מִמַּאֲכָלִים הַמּוֹלִידִים חֹלִי בַּגּוּף, כִּי הַגּוּף הוּא כְּלִי הַנְּשָׁמָה, וְאִם יִתְקַלְקְלוּ הַכֵּלִים לֹא תּוּכַל לַעֲשׂוֹת בָּהֶם פְּעֻלָּתָהּ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפה. ועיין לעיל מצוה קנג).

מראה מקומות עיין מצוה קודמת.

משנה הלכות

אחת, או בזה אחר זה מאותו מי מלח כדי שיקבלו בהם טעם מלח טמאים וגם טהורים, וב"ה תיקנתי במקום אחד שלא לעשות כן לזכות הרבים, אבל יש מקומות שעושים כן ודגים אלו אסורים לאכול. ועיין רמ"א (סי' פ"ג) דאפילו בהערינ"ג יש להחמיר, ואם הדגים שמנים ויש בהו שמנונית אסור דאורייתא וספיקא לחומרא עיין שם ודו"ק, והכא יותר מחשש הוא דדרכו הכא הוא להני שעושין כן לעולם.

שאר פרטי דינים. דג טמא שנמצא בדג טהור אסור[ז]. דגים טמאים מונחים עם טהורים בחבית אחת או בערבוב על השולחן שמוכרין אותן שם אין לקנותם[ח]. ביצי דגים טמאים אסור כגופן[ט]. מצא חתיכות דגים, ובתוכם דג שיש לו ראש רחב ושדרה, מותר לאכלו דודאי היה לו קשקשים, אבל אם היה הדג שלם ואין אנו רואים בו קשקשים אין לסמוך אראש ושדרה, והחתיכות לעולם אסורות[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ז. רמב"ם שם פ"א ה"ה. יו"ד שם ס"י. ח. רמ"א שם ס"ה. ט. רמב"ם שם פ"ג ה"א. י. יו"ד שם ס"ד.

מִצְוָה קנז

דִּין עוֹף טָמֵא (לֹא תַעֲשֶׂה פ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל עוֹף טָמֵא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, יג) 'וְאֶת אֵלֶּה תְּשַׁקְּצוּ מִן הָעוֹף לֹא יֵאָכְלוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. וּלְפִי שֶׁהָעוֹפוֹת הַטְּמֵאוֹת הוֹרְסִים וְאוֹכְלִים קֹדֶם שֶׁיָּמוּת, וְהָאוֹכֵל מֵהֶם מוֹלִידִים לוֹ אוֹתָהּ הַתְּכוּנָה הָרָעָה בַּנֶּפֶשׁ, מִלְּבַד שֶׁמְּטַמְּאִים אוֹתָהּ וּמַחֲלִיאִים אוֹתָהּ חֳלִי נֶפֶשׁ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה קצד). וְשֶׁלֹּא תֹּאמַר כֵּיוָן שֶׁהֵם עוֹפוֹת קַלֵּי

משנה הלכות

קנז) האיסור. האוכל כזית מבשר עוף טמא ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה, ובמזיד והתראה חייב מלקות[א].

סימנים. סימני עופות טמאים לא נתפרשו בתורה, שהתורה פירשה כל העופות הטמאים שבעולם, והשאר כולם טהורים. כ"ד מיני עופות טמאים מפורשים בתורה, ומי שבקי בהם ובשמותיהם הרי זה אוכל כל עוף חוץ מאלו[ב]. ומי שאינו בקי בהם שנינו (חולין סה.) 'כל עוף הדורס ואוכל העוף מחיים ואינו ממתין שימות טמא', ויש עוד שלשה סימני טומאה אין לו אצבע יתירה ואין לו זפק ואין קרקבנו נקלף[ג].

מסורת. ומתוך שאין אנו בקיאין בכל אלו, אין לנו לאכול שום עוף אלא במסורה מאבותינו שקיבלנו בו שהוא טהור[ד]. נאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד, והוא שיוחזק אותו צייד שהוא בקי במינים הטמאים האמורים בתורה ובשמותיהם[ה]. מי שהוא ממקום שנוהגין איסור בעוף אחד מפני שאין להם מסורת והלך למקום שיש להם מסורת, יכול לאכלו במקום שהלך לשם ואפילו דעתו לחזור, ואם יצא ממקום שיש להם מסורת למקום שאין להם מסורת מותר לאכלו[ו]. שאר מקומות שאין להם מסורת אם יכולים לסמוך על סמך מקום שיש להם מסורת יש מתירין ויש אוסרין[ז].

עוד פרטים. וסימן של קרקבנו נקלף הוא העור הפנימי מקום שהרפש מונח בו[ח]. ובחתם סופר ביורה דעה (סי' עד) נסתפק בהא דאמר ר' יהושע בן לוי בבכורות (ז.) 'לעולם אינה מתעברת לא טמאה מן הטהור'

קנז) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"ד. **ב.** רמב"ם שם פ"א הי"ד-ט"ו. יו"ד סי' פ"ב ס"א-ב. **ג.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם ס"ב. **ד.** יו"ד שם ס"ג בהגה. **ה.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם ס"ב. **ו.** יו"ד שם ס"ד. **ז.** עיין שם ס"ה. ועיין ש"ך יו"ד סי' פ"ב ס"ק י"א סי' נ. **ח.** עיין פתח תקוה שם ס"ק ב' בשם חתם סופר יו"ד

הַתְּנוּעָה אֵין בָּהֶם פְּגָם, כִּי אֵין טֻמְאָתָם מִצַּד הַקְּלוּת אוֹ כְּבֵדוּת, אֶלָּא שֶׁיְּנִיקָתָם מִצַּד הַטֻּמְאָה וּמִשָּׁם נִזּוֹנִים (שם לא תעשה פז). **וְאִם יֹאכַל אָדָם אוֹתָם יַטּוּ אוֹתוֹ לְמִדָּתָם, כִּי הַנֶּפֶשׁ הַבַּהֲמִיּוּת אֲשֶׁר בָּאָדָם תִּמְצָא אֶת מִינָהּ וְנֵעוֹר, וְגַם רוּחוֹת הַבַּעֲלֵי חַיִּים מֵרוּחוֹת הַטֻּמְאָה הַשָּׁטִין בָּאֲוִיר** (רקאנאטי ויקרא יא, ב). **וּבָעוֹפוֹת הַטְּהוֹרִין יֵשׁ לָהֶן זֶפֶק וְקֻרְקְבָן נִקְלָף, שֶׁהַמָּזוֹן שָׁמוּר שָׁם לֵהָנוֹת מִמֶּנּוּ** (עיין טעמי מצות (שם) מצות עשה סט), **מַה שֶּׁאֵין כֵּן הַטְּמֵאִים מְעוֹפְפִים וּמַשְׁחִיתִים וְדוֹרְסִים וְאוֹכְלִים.**

חוֹלין פ"ג, רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ד, סמ"ג לאוין קכ"ח, סמ"ק סי' ר"ז, יראים קל"א, יורה דעה סי' פ"ב.

משנה הלכות

וכו', אי נימא דגם בעופות איכא כלל זה או דילמא לא אמר ר' יהושע בן לוי את הכלל הזה אלא בבהמה, ונפקא מינה הוא לענין אם אפשר שיתערבו עופות טהורות בטמאות, עיין שם. ולפי עניות דעתי נראה ראיה מדברי הרמב"ן (ויקרא יט, יט) שכתב וזה לשונו 'והמינים בבעלי חיים לא יולידו מין משאינו מינו', וכיון דכתב מינים בבעלי חיים, משמע כל בעלי חיים בין בהמה ובין עוף, וזה נראה ברור.

ביצתן. ביצת עוף טמא אסור, ויש להם סימנים ואפילו הכי אין לוקחין ביצים מן העכו"ם אלא אם כן יאמר של עוף פלוני טהור הם, דאין לסמוך על הסימנים[ט]. ועכשיו הולכין בתר רוב דאין מצויין בידינו ביצת עוף טמא ולוקחין מכל אדם[י].

צפורי מצורע. בכלל הלאו האוכל מציפור מצורע השחוטה עובר בלא תעשה ועשה[יא], והוא מן הנקברין[יב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

ט. רמב"ם שם פ"ג הי"ח. יו"ד סי' פ"ו ס"א. **י.** יו"ד שם ס"ב. **יא.** רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"א ה"ז. ועיין מנחת חינוך. **יב.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"ט הי"א.

מִצְוָה קנח

לִבְדֹּק סִימָנֵי חֲגָבִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ע')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְדֹּק בְּסִימָנֵי חֲגָבִים כְּשֶׁנִּרְצֶה לְאָכְלָם, שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם כְּרָעַיִם מִמַּעַל לְרַגְלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, כא) 'אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל אַרְבַּע אֲשֶׁר לוֹ כְרָעַיִם מִמַּעַל לְרַגְלָיו'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁבָּרָא לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּרָעַיִם לְנַתֵּר בָּהֶן עַל הָאָרֶץ לֶאֱכֹל מֵהַמָּצוּי בָּאָרֶץ, וְלֹא כֵּן הַטְּמֵאִים מְעוֹפְפִים וּמַשְׁחִיתִים הָאִילָנוֹת (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה סט), וְזֶה הָעִנְיָן אִיתָא גַּם בְּשְׁאָר סִימָנֵי טְהָרָה 'מַעֲלַת גֵּרָה שֶׁמַּסְתַּפֵּק מִנֵּה וּבֵה וְאֵינוֹ חוֹטֵף מֵאֲחֵרִים, וְשׁוֹסַעַת כְּדֵי שֶׁלֹּא יִדְרֹס (שם), וְהָכִי נַמִּי כֵּן. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז 'שֶׁרֶץ' רָץ וְהוֹלֵךְ בְּמְרוּצָה וְעוֹפֵף מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, 'הַהֹלֵךְ עַל אַרְבַּע' שֶׁהוֹלֵךְ לְקִיּוּם

משנה הלכות

קנח) מיני חגבים הטהורים. שמונה מיני חגב הם ואלו הן, חגב, דבנית[א], חרגול, עוצרביא[ב], ארבה, ציפורת כרמים, סלעם, טחנה[ג] ירושלמית[ד]. מי שבקי בודק בהן ובשמותיהן לפי בקיאותו ואוכל אותם, וצייד ישראל נאמן עליהם לומר שבקי בהם, והוא שיהא מוחזק שהוא בקי בשמותיהן[ה]. ויש להם סימני טהרה, ואלו הן ד' רגלים וקרסולים וד' כנפים ואפילו אין להם עכשיו ויגדלו לאחר זמן, וכנפיו חופין את רוב הקיפו ורוב עביו, ויש לו שני כרעים לנתר בהם, ושיהא שמו חגב[ו].

מסורת. ולפי שאין אנו מכירין את שמם לכן הכל אסור לנו, כי אין מקובל לנו גם במסורת, אם לא באותן שיש להם מסורת ששמם חגב[ז]. יש להם מסורת שאוכלין אותם מקדמת דנא, דעת הרצב"ש דאין למנעם, אף שאין להם מסורת שזה הוא שמו חגב, ובמחזיק ברכה[ח] דעתו נוטה להחמיר דבעי דוקא מסורת ששמו חגב. ושמעתי שאחינו יוצאי תימן בארצינו הקדושה כהיום אוכלים חגבים במסורת. מי שהולך ממקום שאין להם מסורת למקום שיש להם מסורת יכול לאכול במקום שהלך לשם[ט].

קנח) א. כן הוא בחינוך, ובמנחת חינוך כתב שהוא טעות הדפוס וצריך לומר 'הרזבנית' כדאיתא ברמב"ם ובחולין סה. **ב.** כן הוא בחינוך, ובמנחת חינוך כתב שהוא טעות הדפוס וצריך לומר ערצוביא כדאיתא ברמב"ם ובחולין סה. **ג.** כן הוא בחינוך, ובמנחת חינוך כתב שהוא טעות הדפוס וצריך לומר יוחנא כדאיתא ברמב"ם ובחולין סה. **ד.** חינוך. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א הכ"א. **ה.** רמב"ם שם הכ"ב. **ו.** שם והכ"ג. יו"ד סי' פ"ה ס"א. **ז.** יו"ד שם. **ח.** יו"ד סי' פה סעיף א. **ט.** עיין לעיל במצוה הקודמת.

בְּרִיאוּת גּוּפוֹ שֶׁהוּא מֶרְכָּב מֵאַרְבַּע יְסוֹדוֹת, בִּתְנַאי 'אֲשֶׁר לוֹ כְּרָעַיִם' כְּלוֹמַר שֶׁהָעִקַּר הָעֲבוֹדָה הוּא לִכְרֹעַ לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים 'כִּי לְךָ תִּכְרַע כָּל בֶּרֶךְ', וְזֶהוּ 'מִמַּעַל לְרַגְלָיו' שֶׁהַהִלּוּךְ לַהֲנָאָתוֹ הוּא טְפֵלָה, 'לְנַתֵּר בָּהֵן' כְּתַרְגּוּמוֹ 'לְקַפָּצָא בְהוֹן', שֶׁאֵינוֹ קוֹבֵעַ רַגְלָיו בָּאָרֶץ, רַק קוֹפֵץ, וְלָכֵן 'לוֹ' קְרִי וְ'לֹא' כְּתִיב, לוֹמַר שֶׁאִי אֶפְשָׁר זֶה בְּלֹא זֶה, כִּי לֹא נִתְּנָה תּוֹרָה לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, וְכֵן אָמְרוּ רַז"ל (מדרש תהלים קלו, יג) ''בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה' (דברים יד, כט) יָכוֹל יָשַׁב בָּטֵל תַּלְמוּד לוֹמַר 'אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה'. וְכֵן אָמְרוּ רַז"ל (ברכות לה:) ''וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ' (דברים יא, יד) הַנְהֵג בָּהֶם מִנְהַג דֶּרֶךְ אֶרֶץ'. וּמִזֶּה וְהוֹלֵךְ ד' מִינִים, אַרְבָּה סָלְעָם חַרְגּוֹל חָגָב, 'אַרְבֶּה' שֶׁיַּרְבֶּה בְּתוֹרָה וּבְמַעֲשִׂים טוֹבִים. 'סָלְעָם' שֶׁיְּשִׂים בִּטְחוֹנוֹ בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים יח, ג) 'ה' סַלְעִי' וְגוֹ'. 'חַרְגֹּל' מִלְּשׁוֹן ''גּוֹל' עַל ה' דַּרְכֶּךָ וּבְטַח עָלָיו וְהוּא יַעֲשֶׂה' (שם לז, ה), שֶׁלֹּא יִבְטַח בְּכֹחוֹ וְעֹז יָדוֹ. 'חָגָב' בְּגִימַטְרִיָּא י"ג סוֹד 'אֶחָד' שֶׁיְּיַחֵד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא (שפתי כהן (צפת) ויקרא יא, כא).

חולין סה. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"א, ספר המצוות מצות עשה קנ"א, סמ"ג עשין ס"א, סמ"ק סי' כ"ח, יראים קל"ג, יורה דעה סי' פ"ה.

משנה הלכות

שאר פרטים. ציר חגבים טמאים מותר[ט], והראב"ד אוסר[י], ומהרש"ל[יא] פסק שאינו אוסר תערובתו, אבל הציר לעצמו אסור[יב]. אסור לאכלן חיים, ואין צריכין שחיטה[יג], והטעם דאתרבי חגבים בפסוק ד'זאת תורת הבהמה' כמשמעו 'והעוף' כמשמעו 'עוף' ולא שרץ העוף, דהיינו מינים קטנים, 'וכל נפש החיה הרומשת במים' אלו דגים, 'ולכל נפש השורצת על הארץ' אלו חגבים, והזכיר חגבים אחר דגים מה דגים אינם טעונים שחיטה, אף חגבים אינן טעונין שחיטה[יד]. והעובר ואכל חגבים שאין להם סימני טהרה עבר בעשה ולא תעשה, ובמזיד והתראה לוקה[טו]. נוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ט. עיין יו"ד סי' פ"ה ס"ג. **י.** בעדיות פ"ז מ"ב. **יא.** ים של שלמה פרק אלו טריפות סי' קכא. **יב.** ש"ך יו"ד שם ס"ק ד. **יג.** יו"ד שם ס"ב. וש"ך שם סק"ג, וסי' י"ג ס"א. **יד.** רבינו בה"ג, ט"ז סי' י"ג ס"ק א. **טו.** חינוך להלן מצוה תעא.

מִצְוָה קנט

דִּין שְׁמוֹנָה שְׁרָצִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת שְׁמֹנָה שְׁרָצִים טְמֵאִים וּמְטַמְּאִין, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, כט-ל) 'וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב. וְהָאַנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְטָאָה וְהַחֹמֶט וְהַתִּנְשָׁמֶת'.

משנה הלכות

קנט) גדר טומאתם. שמונה שרצים האמורים בתורה הם אב הטומאה, ואדם מישראל הנוגע בהם במותם נטמא[א]. ואסור ליכנס במקדש[ב], ולאכול בקדשים ותרומות[ג] עד שיטבול ויעריב שמש ויטהר לאכול בתרומה וקדשים, ולמעשר עד שיטבול. הותזו ראשיהם אף על פי שעדיין מעורה בעור הגוף, והשרץ מפרכסת טמא[ד]. והוא הדין שאר אברים שאם נטלו דהוי כמתה מחיים הכי נמי כאן טמאין[ה]. שאר כל השרצים אינן מטמאין כלל לא בחייהם ולא במותם[ו]. השרצים אינם מטמאין במשא בלי מגע, ואין מטמאין הבגדים בשעה שנוגע בהם, שיעור טומאתם בכעדשה כתחילת ברייתן, וכל השרצים מצטרפין לכעדשה[ז].

שאר חלקיהם לבד הבשר. דם השרץ מטמא כבשרו בכעדשה ומצטרף[ח]. החולדה והעכבר והצב והתנשמת עורותיהן טהורין, והענקה והכוח והלטאה וחומט עורותיהן כבשרן[ט]. שרץ שחציו בשר וחציו אדמה הנוגע בבשר טמא ובאדמה טהור[י]. בשר משרץ שנתייבש עד שלא יוכל לחזור ללחותו בשריית מעת לעת במים פושרין טהור, וכן אם נפסל מאכילת כלב טהור, יבש כולו ושלדו קיים, וכן שרץ שנשרף ושלדו קיים טמא[יא].

המתטמאין מהם. כלים הנוגעין בשרצים נעשין ראשון לטומאה[יב]. וכלי חרס מתטמאין מאוירן ולא מגבן[יג]. נגע אדם בשרץ ובשעת חיבורו נגעו בו כלים ויש אוכלין בכלים, האדם והכלים אין מתטמאין דאינם מקבלין טומאה מראשון לטומאה, והאוכלין נעשין שני לטומאה[יד].

שאר אבות הטומאה. נבילה מבהמות וחיות בין טמאות בין טהורות מטמא במגע ובמשא[טו]. שכבת זרע מטמא במגע[טז]. טומאת מת חמור מכולם שמטמא במגע ובמשא ובאוהל[יז]. עבודה זרה מטמא כשרץ מדברי סופרים[יח].

קנט) א. רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ד ה"ב. **ב.** שם הל' ביאת מקדש פ"ג הי"ג. **ג.** שם הל' אבות הטומאה פי"א ה"ג. **ד.** שם שם פ"ד הי"ד. **ה.** שם ה"ד. **ו.** שם הי"ד. **ז.** שם ה"ב. **ח.** שם ה"ז. **ט.** שם ה"ח. **י.** שם הי"א. **יא.** שם הי"ב. **יב.** שם פ"י ה"א. **יג.** שם הל' כלים פי"ג ה"א. **יד.** שם הל' אבות הטומאה פ"ו הי"א, הל' טומאת מת פ"א ה"ה. **טו.** שם הל' אבות הטומאה פ"א ה"א. **טז.** שם פ"ה ה"א. **יז.** שם הל' טומאת מת פ"א ה"א. **יח.** שם הל' אבות הטומאה פ"ו ה"ב.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מַעְיְנוֹת הַשֵּׂכֶל, שֶׁהוּא הַנֶּפֶשׁ הַקַּיֶּמֶת, מִתְקַלְקְלִין בְּעִנְיַן הַטֻּמְאָה (חינוך). וּלְפִי שֶׁאֵלּוּ הַשְּׁמוֹנָה שְׁרָצִים קְשׁוּרִים וַאֲחוּזִים בְּכֹחוֹת הַטֻּמְאָה שֶׁיְּנִיקָתָם מִשָּׁם, וּכְשֵׁם שֶׁמִּטַּמְּאִין לְמַעְלָה כָּךְ מִטַּמְּאִין לְמַטָּה, שֶׁהַתַּחְתּוֹן קָשׁוּר בָּעֶלְיוֹן, לְהָכִי הַנּוֹגֵעַ בָּהֶם בְּמוֹתָם מָשַׁךְ עָלָיו אוֹתוֹ הַטֻּמְאָה, וּמַחֲלִיאִים הַנְּשָׁמָה לְגַדֵּל דַּקּוּת טֹהַר הַנְּשָׁמָה וְחֹזֶק הַטֻּמְאָה, וְקָרָא קוֹרֵא 'וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא בַּשֶּׁרֶץ' כְּלוֹמַר שֶׁהַטֻּמְאָה לָכֶם הוּא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה עא). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז בִּשְׁמוֹת הַשְּׁרָצִים ח' שְׁרָצִים כֹּחוֹת שֶׁל סַמָּאֵ"ל, שֶׁהוּא סוֹד אָמְרָם זַ"ל (ברכות ד:) 'מַלְאַךְ הַמָּוֶת בִּשְׁמוֹנָה'. וְהֵם 'הַחֹלֶד' שֶׁמַּחֲלִיד גּוּפוֹ שֶׁל אָדָם, 'וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב' שֶׁאָדָם מְפַחֵד כְּעַכְבָּר כְּשֶׁרוֹאֵהוּ נִצָּב כְּנֶגְדּוֹ, 'וְהָאֲנָקָה' שֶׁמַּרְבֶּה נְאָקָה וּצְעָקָה לָאָדָם, 'וְהַכֹּחַ' שֶׁנּוֹטֵל כֹּחוֹ שֶׁל אָדָם, 'וְהַלְטָאָה' שֶׁסּוֹבֵב לְהָבִיא לְוָטִין (קְלָלוֹת) עַל הָאָדָם, 'וְהַחֹמֶט' בְּתַרְגּוּם (תהלים עח, לא) "הַכְרִיעַ' אַחְמִיט', וְכֵן 'וּבְרַכַּיִם כְּרָעוֹת' (איוב ד, ד) תְּרַגֵּם 'וּבְרַכַּיָּא דְּאַחְמְטָן', פֵּרוּשׁ שֶׁמַּכְרִיעַ לִבְנֵי אָדָם וּמַפִּילָן, וְכֵן 'וַעֲלָטָה הֲיָה' (בראשית טו, יז) בְּתַרְגּוּם יוֹנָתָן 'וְחוּמְטָא הֲוָה', פֵּרוּשׁ שֶׁהֵבִיא חֹשֶׁךְ לָעוֹלָם, 'וְהַתִּנְשֶׁמֶת' שֶׁמֵּבִיא מִיתָה וְשַׁמְתָּא לָעוֹלָם. אִם אַתֶּם עוֹשִׂים רְצוֹנוֹ שֶׁל מָקוֹם, הוּא וּשְׁמוֹנָה כֹּחוֹתָיו יִהְיֶה לָכֶם בְּעֶזְרֶכֶם וְהַקָּטֵגוֹר נַעֲשֶׂה סָנֵגוֹר (שפתי כהן (צפת) ויקרא יא, כט).

חולין קב: רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ד, ספר המצוות מצות עשה צ"ז, סמ"ג עשין רמ"ח.

משנה הלכות

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות שכל הנוגע בשרץ נקרא טמא, ולא עלה מהטומאה עד שלא טבל במים כדינו. ומכל מקום כיון דאין לנו בעוונותינו הרבים בית המקדש ולא טהרות אין לנו למנותה בחשבון הנוהג בזמן הזה. והרמב"ן ז"ל לא חשב כל דיני הטומאות בכלל המצוות, עיין בספר המצוות.

מִצְוָה קם

טֻמְאַת אֳכָלִין (מִצְוַת עֲשֵׂה ע"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִינֵי טֻמְאַת אֳכָלִין וּמַשְׁקִין וּבְהֶכְשֵׁרָן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, לד) 'מִכָּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֲשֶׁר יָבוֹא עָלָיו מַיִם יִטְמָא וְכָל מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי טָהֳרַת הַגּוּף מֵבִיא לִידֵי טָהֳרַת הַנֶּפֶשׁ, שֶׁהוּא מֵבִיא לִידֵי קְדֻשָּׁה. וְכָל שֶׁכֵּן הַמַּאֲכָלִים אֲשֶׁר נִזּוֹן מֵהֶם הַנֶּפֶשׁ וְהָאֲבָרִים צְרִיכִים לִהְיוֹת טְהוֹרִים וּנְקִיִּים מִכָּל טֻמְאָה וּמִכָּל מְאוּם. וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (ויקרא יא, לז) 'וְטַעַם הַהֶכְשֵׁר בַּעֲבוּר כִּי לִכְלוּךְ הַשֶּׁרֶץ וְהַמְטַמְּאִים יִדְבַּק בַּמַּאֲכָלִים בְּלַחוּת, וְלֹא כֵן בִּיבֵשִׁים, וְעָשְׂתָה הַתּוֹרָה הָרְחָקָה יְתֵרָה לְטַמֵּא

משנה הלכות

קס) דיני הכשר. כל אוכל שנפלו עליו אחד משבעה משקים לרצונו נכשר לקבל טומאה אם נגעה בו[א]. נפלו המים באונס אינן מכשירין, ואם נהנה לאחר נפילתן מכשירין[ב]. הז' משקים הם יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים[ג]. אוכל שאינו מיוחד למאכל אדם אינו מקבל טומאה, ויש אוכלין שאם חשב עליהם מקבלין טומאה אע"פ שאינן מיוחדים למאכל אדם[ד].

תנאי קבלת טומאת אוכלין. אוכל מחובר לקרקע אפילו בשורש קטן שיכול לחיות בו אינו מקבל טומאה[ה]. שיעור לקבל טומאה בכל שהוא, ולטמא אחרים בכביצה[ו]. המשקין מטמאין ומתטמאין בכל שהוא[ז]. אוכל או משקה שנפסדו עד שאינו ראוי לאכילת אדם אינו מקבל טומאה[ח], ובאוכל לאחר שקיבל טומאה כשנפסד מאכילת כלב טהור[ט]. משקה אינה יוצא מידי טומאה לעולם[י]. אוכלין ומשקין אין להם טהרה במקוה חוץ ממים שאם השיקן או הטבילן במקוה נטהרו[יא], ועיין מה שכתבתי בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' ו). אוכלים האסורים בהנאה כגון ערלה וכלאי כרם וכיוצא בהן מקבלין טומאה ולא אמרינן בהו כתותי מכתת שיעורי[יב], ועיין בספרי שו"ת ח"ג (קנט-קס). בעלי חיים אינם מקבלין טומאה עד שימותו, דגים שנולדו בהם סימני טרפה והם חיים עדיין ספק אי מקבלין טומאה[יג].

קס) א. רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"א ה"א. **ב.** שם פי"ב ה"ב. **ג.** שם פ"א ה"ב. **ד.** שם ה"א. **ה.** שם פ"ב ה"א. **ו.** שם פ"ד ה"א. **ז.** שם ה"ב. **ח.** שם פ"ב הי"ד. **ט.** שם הי"ח. **י.** שם הכ"א. **יא.** שם הי"ח כ"א. **יב.** שם פ"א הכ"ה. **יג.** שם פ"ב ה"ו.

הַמַּכְשְׁרִים בְּמַיִם וְנָגְבוּ שֶׁלֹּא נִתֵּן דְּבָרֵינוּ לִשְׁעוּרִין. וְאַל תִּתְמַהּ שֶׁהַמַּיִם שֶׁהֵם מְקוֹר הַטָּהֳרָה הֵם הַסִּבָּה לִהְיוֹת מַכְשִׁירִין לְקַבֵּל טֻמְאָה, שֶׁכָּךְ הוּא הַטִּבְעִיּוּת שֶׁכָּל דָּבָר אֵינוֹ מִתְפַּעֵל אֶלָּא מֵהֶפְכּוֹ וְלֹא מִמַּה שֶּׁהוּא מִינוֹ, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מִתְגַּבֵּר בְּיִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִבְּאֻמּוֹת וּבְתַלְמִידֵי חֲכָמִים יוֹתֵר מִכֻּלָּם[יד] לְפִי שֶׁכֻּלָּם הֲפָכִים לוֹ. וְכֵן סָמוּךְ לַעֲלוֹת הַשַּׁחַר הַחֹשֶׁךְ מִתְגַּבֵּר הִפּוּךְ הַשַּׁחַר וְהָאוֹר, לְפִיכָךְ כָּל אֹכֶל וְזֶרַע אֵינוֹ מִתְפַּעֵל מִן הַטֻּמְאָה לַעֲשׂוֹת בּוֹ רֹשֶׁם עַד שֶׁיָּבוֹא עָלָיו מַיִם שֶׁכֻּלָּם טָהֳרָה, וְאָז הַטֻּמְאָה רְצוֹנָהּ לְנַצֵּחַ הַטָּהֳרָה וּמִתְגַּבֵּר עָלֶיהָ וְעוֹשֶׂה בָּהּ רֹשֶׁם (כלי יקר במדבר יט, כא), מִלְּבַד הַטַּעַם הַכָּמוּס לְיוֹדְעֵי חֵן.

חוּלִּין קכא. עוקצין פ״ג, רמב״ם הל׳ טומאת אוכלין פ״א, ספר המצוות מצות עשה צ״ח, סמ״ג עשין רמ״ו.

מִצְוָה קסא

דִּין טֻמְאַת נִבֵּלָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ע״ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַנִּבֵּלָה טְמֵאָה וּמְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, לט) 'וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִיא לָכֶם לְאָכְלָה הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָהּ יִטְמָא עַד הָעָרֶב'.

משנה הלכות

שאר פרטים. ידות האוכלין וקליפות הפרי מטמאין ומתטמאין ומצטרפין לכשיעור[טו]. ויש יד להכשר, שאם הוכשרו הידות הוכשרו הפירות[טז]. אוכל שנגע באב הטומאה נעשה ראשון, נגעה בראשון נעשה שני[יז], ובתרומה יש שלישי ובקודש רביעי[יח]. ואין האוכל נעשה אב הטומאה לעולם[יט]. ומהתורה אין אוכל מטמא אוכל ואין משקה מטמא משקה רק מדרבנן[כ]. וישנם עוד דיני טומאת כלים ואין כאן מקום להאריך. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ובעוונותינו הרבים עכשיו כולנו טמאין ובטלה אצלנו דיני הטומאות. הרמב״ן אינו חושב ג״כ את מצוה זו, כמו לעיל במצוה קנ״ט עיין שם.

קסא) מינין המטמאין. בהמה או חיה בין טמאין ובין טהורין שמתו יש

יד. סוכה נב. **טו.** שם פ״ה ה״א-ב. **טז.** שם ה״ג. **יז.** שם הל׳ אבות הטומאה פי״א ה״ב. **יח.** שם ה״ג-ד. **יט.** שם פ״י ה״ט. **כ.** שם פ״ז ה״א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כָּל בְּהֵמָה שֶׁנּוֹלַד בָּהּ חֹלִי אוֹ עִפּוּשׁ הַמְמִיתָהּ לְבַסּוֹף, תִּהְיֶה מַזֶּקֶת לַגּוּף. וַאֲפִלּוּ בַּתְּחִלָּה יֵשׁ בָּהּ אַרְסִיּוּת וּמוֹלִיד חֳלָיִים וּתְכוּנָה רָעָה בַּנֶּפֶשׁ. כִּי לְכָל דָּבָר יֵשׁ הַתְחָלָה, וְאִם תּוֹרָה כִּי בְּאֹרֶךְ הַזְּמַן יִמָּצֵא הַהֶפְסֵד מֵחֲמַת הַטְּרֵפוּת, אֲזַי תִּתְחַיֵּב לְהוֹדוֹת כִּי בָּרֵגַע הָרִאשׁוֹן הִתְחִיל הַהֶפְסֵד, וּבַעֲבוּר זֶה אָסְרָה הַתּוֹרָה הַטְּרֵפָה וְצִוְּתָה לִבְדֹּק לָדַעַת אִם הָיָה בָּהּ חֹלִי מֵבִיא אֶל הַמָּוֶת כְּדֵי שֶׁלֹּא תֵּאָכֵל (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפז). וּמִטַּעַם זֶה בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה עַל יְדֵי שְׁחִיטָה, לְפִי שֶׁנִּשְׁחֶטֶת בִּבְרִיאוּתָהּ וְטוֹב מִזְגָּהּ, וְלָכֵן לֹא יִמָּצֵא הֶפְסֵד וְלֹא עִפּוּשׁ מִתְפַּשֵּׁט בָּאֲוִיר וּמַזִּיק לִבְנֵי

משנה הלכות

להם דין נבילה. אלא שהטהורין דוקא שמתו או שלא נשחטו כהלכתן דהוי כעין מתו, אבל נשחטו כהלכתן אפילו חולין בפנים או קדשים חוץ לעזרה הם טריפה הוי ולא נבילה[א]. וטמאים אפילו נשחטו הוי נבילה[ב].

דינם לטמא אחרים. כזית בשר מנבילה מטמא אדם וכלים במגע ובמשא כי הוי אב הטומאה, כלי חרס מטמא באויר ונעשין ראשון לטומאה, ומטמא אוכלין ומשקין והם ראשון לטומאה, ואינו מטמא הבגדים שלבוש בהם בשעת הנגיעה, אבל הנושא הנבילה מטמא הבגדים שעליו אע"פ שלא נגע בה[ג]. המסיטה בכלל נושא וטמא[ד]. נגע בבית הסתרים אינו מטמא, ובמשא אפילו בבית הסתרים מטמא[ה].

חלקים שונים. אבר מן החי מטמא במגע ובמשא, ואין לו שיעור אלא כל שהוא אבר[ו]. מוח הרי הוא כבשר, דם נבילה אינה כנבילה[ז]. עצמות וגידים והקרנים והטלפים שפירשו מנבילה אינם מטמאין, ובעודם עליהם מטמאין[ח]. עור הרך הרי הוא כבשר[ט].

אינה ראויה. נבילה שנפסלה מאכילת כלב טהורה מלטמאות[י]. עגלה ערופה עריפתה מטהרתה מידי נבילה, ואם נשחטה שחיטתה מטהרתה[יא]. בהמת איסורי הנאה שנשחטה איבעיא דלא איפשיטא בגמרא (סנהדרין קיב.) אי מטהרתה מידי נבילה, וטומאתה ספק[יב].

נבלת עוף. נבלת עוף טהור אינו מטמא במשא ובמגע אלא בבית הבליעה ושיעורה בכזית, והבולעו נעשה ראשון לטומאה, ומטמא בגדים וכלים אם נגע בהם בשעה שהנבילה בבית הבליעה שלו[יג]. הכורך

קסא) א. רמב"ם הל' אבות הטומאות פ"א ה"ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"א. **ד.** שם הל' טומאת מת פ"א ה"ז. **ה.** שם ה"ח. **ו.** שם הל' אבות הטומאה פ"ב ה"ג. **ז.** שם פ"א ה"ד. **ח.** שם ה"ז. **ט.** שם ה"ט. **י.** שם הי"ג. **יא.** שם פ"ג הי"ג. **יב.** עיין שם הל' עכו"ם פ"ד הי"ב, וכסף משנה שם, מנחת חינוך כאן אות ו. **יג.** רמב"ם הל' אבות הטומאה שם ה"א.

אָדָם הַנּוֹגְעִים בָּהּ. אֲבָל כְּשֶׁמֵּתָה הַבְּהֵמָה מֵעַצְמָהּ אֵין סָפֵק שֶׁמֵּתָה מֵחֲמַת חֹלִי וְעִפּוּשׁ, וְלָכֵן תִּהְיֶה מַזֶּקֶת בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וְצִוָּנוּ לְהַרְחִיק הַנָּזֵק אֲפִלּוּ בְּמְעוּטוֹ. וְטַעַם שֶׁנִּבְלַת עוֹף טָהוֹר אֵינוֹ מְטַמֵּא אֶלָּא בְּבֵית הַבְּלִיעָה, רְאשׁוֹנָה לְפִי שֶׁמְּזוּגוֹ מֻרְחָק מְאֹד מִמָּזֶג בְּנֵי אָדָם הֶזֵּקוֹ מְעַט מְאֹד, שֵׁנִית מִפְּנֵי מְעוּט מְצִיאָתָם בְּיִשּׁוּב בְּנֵי אָדָם נִבְלוֹת עוֹפוֹת טְמֵאִים שֶׁלֹּא יִמָּצְאוּ כְּמוֹ נִבְלוֹת בְּהֵמוֹת טְמֵאוֹת וּטְהוֹרוֹת (אברבנאל ויקרא יא, יג-מז).

חולין ע: קיז: כלים פ"א, רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"א, ספר המצוות מצות עשה צ"ח, סמ"ג עשין רמ"ו.

מִצְוָה קסב

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל שֶׁרֶץ (לא תַּעֲשֶׂה פ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל שֶׁרֶץ הָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מא) 'וְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל'.

משנה הלכות

כזית בסיב ובלעו באופן שלא נגע בגרונו אינו טמא[יד]. הבולע נבלת עוף טהור והקיאה קודם שתתעכל אינו מטמא בבית הבליעה, שאינו מטמא אלא בשעת בליעה ולא בשעת הקא[טו]. אבר מן החי בעוף אינו מטמא[טז]. נבלת עוף טמא אין לו טומאה כלל אפילו בבית הבליעה, רק טומאת אוכלין[יז].

כללים. וכל הנבלות אינן מטמאות עד שימותו לגמרי, ולא בעוד שמפרכסות[יח]. ונוהג בכל אישי ישראל בזמן שיש טהרה. וראה מה שהביא דרכי משה ביורה דעה (סי' לה) בשם ר' יהודה החסיד שהמעביר יד על גבי בהמה ותשפיל ראשה בודאי כשרה. ובהגהות רש"ש בבכורות (נח:) "כל אשר יעבור תחת השבט' (ויקרא כז, לב) פרט לטריפה שאינה עוברת'.

קסב) גדר האיסור. האוכל כזית מן השרץ, הן שתלש מן החי והן לאחר מיתה והן אברים, במזיד ובהתראה לוקה[א]. אכל בריה שלימה אפילו אין בה כזית לוקה[ב]. דם שרצים מצטרף לבשרו[ג].

שיעורו. ובשמונה שרצים שיעורן בכעדשה במיתתן, ובחייהן בכזית. וכל

יד. שם ה"ה. ועיין במשנה למלך הל' מאכלות אסורות פי"ד הי"ב **טו.** הל' אבות הטומאה שם ה"ו. ועיין בכסף שם שהוא מתורת כהנים. **טז.** שם הט"ו. **יז.** שם הט"ו. **יח.** שם פ"ב ה"א. **קסב) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"ו ח. **ב.** שם הכ"א. **ג.** שם ה"ט.

מִשֶּׁרִשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּאִסּוּר הַמַּאֲכָלוֹת, וְאָמְרוּ רַז"לי 'וְנִטְמֵתֶם בָּם' (שם, מג) חָסֵר א' קְרִי בֵּהּ 'וְנִטְמְטֵם', מְלַמֵּד שֶׁהַטֻּמְאָה מְטַמְטֶמֶת הַדַּעַת, וּמַרְבֶּה פְּשָׁפְּשׁוֹת בָּאָדָם (פי' חֲקִירוֹת, שֶׁמְּפַשְׁפְּשִׁין בְּמַעֲשָׂיו), וְהַקְּדֻשָּׁה וְהַטָּהֳרָה מַשְׁרָה בָּאָדָם רוּחַ הַקֹּדֶשׁ, וּמִקְרָא מָלֵא הוּא (משלי ג, לד) 'אִם לַלֵּצִים הוּא יָלִיץ וְלַעֲנָוִים יִתֵּן חֵן', טִמֵּא אָדָם עַצְמוֹ מְעַט מְטַמְּאִין אוֹתוֹ הַרְבֵּהii. שֶׁכָּל זְמַן שֶׁפּוֹסֵק אָדָם עַצְמוֹ מִן הַטָּהֳרָה חָלָה עָלָיו הַטֻּמְאָה מִיָּד, וּכְשֶׁפּוֹסֵק מֵעָלָיו עַל הַטֻּמְאָה מִיָּד הַטָּהֳרָה מָצְאָה מָקוֹם פָּנוּי וְשׁוֹכֶנֶת בְּקִרְבּוֹ. וְהַטֻּמְאָה הַקַּלָּה הֲכָנָה לְהַמְשִׁיךְ הַטֻּמְאָה הַחֲזָקָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה צ). וּקְדוֹשׁ ה' הָרַדְבַּ"ז זַ"ל (מצודת דוד מצוה קפה) כָּתַב כִּי כָּל אֵלּוּ הַמִּינִים מוֹלִידִים טֶבַע רַע וַחֲלָאִים מְשֻׁנִּים אֲשֶׁר לֹא יוּכְלוּ הַטִּבְעִיִּים לְהַשִּׂיגָם וְלַעֲמֹד עַל אֲמִתָּתָם. וּבָאֱמֶת 'נִבְעַר כָּל אָדָם מִדַּעַת' זֶה הָאוֹמֵר שֶׁאָרִיסְטּ"וiii וַחֲבֵרָיו הִשִּׂיגוּ טִבְעֵי הַבַּעֲלֵי חַיִּים וְתוֹעַלְתָּם, כִּי לֹא הִשִּׂיגוּ כְּטִפָּה מִן הַיָּם, וְרֹב דִּבְרֵיהֶם הַשְׁעָרוֹת וּבִלְתִּי צוֹדְקוֹת עַל הָרֹב, עַיֵּן שָׁם.

חולין סז: מעילה טז. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ו, סמ"ג לאוין קל"א, סמ"ק סי' ר"י, יראים קל"ד, יורה דעה סי' פ"ד.

משנה הלכות

השרצים מצטרפין לכזית, והשמונה שרצים לכעדשהi. ושרץ הארץ הם כגון נחשים ועקרבים חיפושית ונדל תולעים וכיוצא בהם הנבראים מזכר ונקבהii. ונחלקו הפוסקים באבר שלם משרץ שהוא פחות מכזית, דעת רש"י ותוספות (מעילה טז: ד"ה אמר רבא) דבשמונה שרצים חייב באבר שלם אפילו פחות מכעדשה, ובשאר שרצים אפילו באבר שלם אינו חייב אלא בכזית, ודעת הרמב"ם[iv] דבח' שרצים באבר מן החי בעינן כזית ומן המת בכעדשה. ועיין מנחת חינוך, ודרכי תשובהiii.

שאר מינים שבכלל האיסור. אפרוחים שלא נפתחו עיניהם אסורים מדרבנן[v]. עופות הגדלים מן האילנות ודבוקין באילן בחרטום שלהם, ר"י ורבינו יחיאל היו אוסרים משום שרץ[vi].

ד. יומא לט. **ה.** עיין שם לח: **ו.** ע"פ ירמיה י, יד. **ז.** שם ה"ז-ח. **ח.** שם ה"ו. **ט.** שם ה"ח. **י.** יו"ד סי' פ"ד. **יא.** יו"ד סי' ט"ו. ועיין ש"ך סק"ב. ורמב"ם שם פ"ג ה"ט-י. **יב.** יו"ד סי' פ"ד סט"ו.

מִצְוָה קסג

דִּין שְׂרָצִים הַנּוֹלָדִים בִּזְרָעִים (לֹא תַעֲשֶׂה צ')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִינֵי תּוֹלָעִים וּשְׂרָצִים הַנּוֹלָדִים בְּפֵרוֹת וּבִזְרָעִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מב) **'לְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ לֹא תֹאכְלוּם כִּי שֶׁקֶץ הֵם'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת בִּכְלָל, וּלְפִי שֶׁהַתּוֹלָעִים וְהַשְּׂרָצִים הָאֵלּוּ נוֹלְדוּ בְּפֵרוֹת וּזְרָעִים הָרְאוּיִן וּמֻתָּרִין לַאֲכִילָה, וְלֹא בָּאוּ מִמַּאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת, לֹא נֹאמַר שֶׁלֹּא יְהֵא הַיּוֹצֵא

משנה הלכות

דיני צירוף. אכל פחות מכעדשה והקיאה, וחזר ואכל מצטרף לכעדשה[יג]. ומצטרף בכדי אכילת פרס ככל מאכל אדם, נגע בפחות מכעדשה וחזר ונגע בפחות מכעדשה אפילו מיניה וביה אינה מצטרפת[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קסג) הנמצאים בפירות. תולעים שנתהוו בפירות בעודן מחוברות לקרקע נקראו שרץ, אם אכל מהם כזית או אכל כולו, אפילו קטנה כל שהוא לוקה[א]. נתהוו בפירות תלושים כל זמן שלא פירשו מן הפרי מותרים באכילה, ואם פירשו על הארץ אף על פי שחוזר אל הפרי נקראו 'שורץ על הארץ' ואסורים באכילה כשרץ[ב]. פירשו באויר או לגג הפרי וחזרו לתוך הפרי נחלקו בש"ס ופוסקים, יש אוסרים ויש מתירין ואין לאכלם דעל כל פנים יש לחוש דילמא פירשו לגמרי[ג]. ולכן אין להקל בתולעת הגבינה נמי אפילו במקום שלא פירשו, דלאו כל עלמא גמירי דינא לחלק בין יצא וחזר ונכנס, ללא יצא כלל, והמחמיר תבוא עליו ברכה[ד].

בדגים ובהמות. תולעים הנמצאים בדגים שבאו מחוץ הוי שרץ ודאי, ואם גדלים מן הדגים מותרים, ואם פירשו וחזרו אסורים כפירות[ה]. תולעים הגדלים בבהמה קודם שחיטה כגון בטחול ובכבד וכיוצא בזה אסורים לדברי הכל, לאחר שחיטה הרמב"ם אוסר והראב"ד מתיר[ו].

בדיקת פירות וירקות. ופעמים שנמצא בפרי כעין נקודה שחורה והוא מקום שמתחיל התולעת להרקם אסור כמו

יג. מנחת חינוך. ועיין רמב"ם שם פי"ד ה"ג. **יד.** מנחת חינוך. **קסג) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב הט"ו. יו"ד סי' פ"ד ס"ו. **ב.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם ס"ד. **ג.** עיין רמב"ם שם הט"ז, ובמגיד משנה שם. יו"ד שם ס"ד. **ד.** עיין פתח תקוה יו"ד שם ס"ק י"ב בשם פרי חדש. **ה.** רמב"ם שם הי"ז, ובמגיד משנה שם. יו"ד שם סט"ז. **ו.** רמב"ם שם, וראב"ד ומגיד משנה שם. ועיין יו"ד שם.

מֵהֶם חָמוּר מֵהָאָב עַצְמוֹ שֶׁמָּתָר בַּאֲכִילָה, כִּי הָאֵֶמֹת אֵינוֹ כֵּן, כִּי אִם נִתְהַוּוּ בַּפְּרִי בְּעוֹדֶנָּה מְחֻבָּר עַל הָעֵץ נִכָּר בָּאֵֶמֹת כִּי אֵין הַפְּרִי מֻצְלָח וּבָרִיא, אֲשֶׁר נִתְהַוָּה מִמֶּנּוּ תּוֹלָעִים יֹאכְלֶנָּה עָשׁ קֹדֶם שֶׁבִּשְׁלָה, וַדַּאי שֶׁלֹּא תִּצְלַח לַאֲכִילַת אָדָם. וְאַף גַּם שֶׁנִּתְהַוּוּ בָּהּ לְאַחַר שֶׁנִּתְלְשׁוּ, שָׁאז קֹדֶם שֶׁפֵּרְשׁוּ נֶאֱסְרוּ מֵאַחַר שֶׁשָּׁרְצוּ עַל הָאָרֶץ, וְלָכֵן 'לֹא תֹאכְלוּם' כִּי עַל כָּל פָּנִים 'שֶׁקֶץ הֵם'.

חולין סז: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ח, סמ"ג לאוין קל"ב, ולא חשבו לאו בפני עצמו, יורה דעה סי' פ"ד.

מִצְוָה קסד

דִּין שֶׁרֶץ הַמַּיִם (לֹא תַעֲשֶׂה צ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִשֶּׁרֶץ הַמַּיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, מג) 'אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם'.

משנה הלכות

התולעת עצמו (רשב"א ורמ"א), וצריך ליטלו משם בעומק[ז]. וצריך להזהר על זה בפירות וכל שכן בירקות (סאלאט וקרויט בלע"ז) שאוכלים אותם הרבה, שצריך לבדוק יפה יפה, כי התולעים הם דקים וקטנים מאוד וכמעט אי אפשר להכירם למי שאינו בקי בהם. ושקר הוא האומרים שבאמעריקא אין תולעים, כי בעצמי מצאתי כמה פעמים, ובפרט בקארשין ואפרסקין (פיטשעס בלע"ז) שאוכלין אותן בלי בדיקה, וכן פירות יבשים וצימוקים בקופסאות שמתהווים בהם מילווין בקיץ, ואי אפשר לבדקם לאחר שנתהווה בהם המילווין, וכן בקמח וגרויפן. אבל הא אמת דאין כל המדינות שוות בזה, ובמדינות שידוע שאין דרכן של אותן פירות להתליע אין צריך בדיקה (פרי חדש ודרכי תשובה)[ח]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קסד) האיסור מהתורה. האוכל כזית משרץ המים במזיד ובהתראה לוקה, ושרץ המים הם כגון התולעים והעלוקה הסרטן והצפרדע ושאר חיות הגדלים במים שאינם בצורת דג טהור או טמא בין קטנים ובין גדולים נקראים שרץ המים[א]. ואמרו רז"ל (מכות טז:) 'אכל פוטיתא (מין שרץ) לוקה ארבע, אכל נמלה לוקה חמש, אכל צרעה לוקה שש', אכל יתוש קטן לוקה שלש[ב], אכל שרץ העוף לוקה שתים, ועיין בספר המצוות

ז. יו"ד שם ס"ו בהגה. ח. יו"ד שם ס"ח. **קסד) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב הי"ב. **ב.** רמב"ם ספר

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בִּשְׁאָר הַשְּׁרָצִים, וְהַזְּהִיר בְּאֵלּוּ שֶׁלֹּא נֹאמַר מֵאַחַר שֶׁנּוֹלְדוּ בִּמְקוֹם טָהֳרָה וּמַיִם חַיִּים וְאֵין הַטָּהוֹר מוֹצִיא טָמֵא, כִּי כָּל הַנִּמְצָא בַּיַּבָּשָׁה נִמְצָא בַּמַּיִם וְדִין אֶחָד לָהֶם. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַבְּהֵמוֹת הַטְּהוֹרוֹת בְּרִיָּתָן מִצַּד הַחֶסֶד, וְכֵן הָעוֹפוֹת הַטְּהוֹרוֹת מִן הַמַּיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית א, כ) 'יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם וְגוֹ' וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל הָאָרֶץ', וְכֵן הַדָּגִים הַטְּהוֹרִים וַחֲגָבִים כֻּלָּם עִקָּרָם מִמֵּי הַחֶסֶד וּמִשָּׁם הַמְשָׁכָתָם[ג]. אֲבָל הַמִּינִים הַטְּמֵאִים כֻּלָּם אֲצִילוּתָם מֵרוּחַ הַטֻּמְאָה, וְאִם יֹאכַל אָדָם מֵהֶם יַטּוּ אוֹתָם לְמִדָּתָם וְכוּ'. וְיִשְׂרָאֵל הַטְּהוֹרִים הַקְּדוֹשִׁים הֵם חֶלְקוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהֵם שׁוֹכְנִים בְּהֵיכָל פְּנִימִי, וְאִם יֹאכְלוּ דְּבָרִים הַטְּמֵאִים מְטַמְּאִין הֵיכָל הַפְּנִימִי, וְגוּפָן טָמֵא בְּאוֹתָן הַדְּבָרִים, וּרְאוּיִן לְגָלוּת וְשִׁלּוּחַ וְגֵרוּשִׁין כִּי אֵינָם רְאוּיִן לִשְׁכֹּן בְּשׁוּם מַעֲלָה מִמַּה שֶּׁהָיָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפה).

חולין סז: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ב, ספר המצוות לא תעשה קע"ט, סמ"ק רי"ב, יראים קל"ה, יורה דעה סי' פ"ג פ"ד.

משנה הלכות

(שורש התשיעי) ויכוח הרמב"ן עם הרמב"ם ז"ל בדינים אלו, וכזה ראה וקדש.

איסורים דרבנן. ומדברי סופרים אמרו (מכות שם) 'מאן דמשהה נקביו, ומאן דשתי מיא בקרנא דאומן, עובר משום 'אל תשקצו', ומכין אותו מכות מרדות[ד], ולדעת היראים[ה] והרמ"ה[ו] הוא איסור דאורייתא.

בריה בים עם קשקשות ורגלים. ונחלקו רבותינו האחרונים ז"ל בדגי הים שיש להם קשקשת ולא סנפיר ויש להם רגלים, אם נידון הרגלים שהם סנפירין, לפי הכלל המסור בידינו ד'כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר' והוי דג טהור[ז], או דנימא דחיות הים נינהו ולא שייך בהו הכלל דכל שיש לו קשקשת, דרק על הדגים נאמרה ולא על החיות. ויש נפקא מינא בבריה אחת בים שיש לו קשקשת והוא סם המות לפי בירור הרופאים, ואי נימא דהוא דג טהור האיך התירה התורה לאכול דבר שהוא סם המות, ועיין מעדני יום טוב בפרק אלו טרפות (סי' ס"ז) וביורה דעה (סי' פ"ג) ובפרי חדש ביורה דעה (שם) ובדרכי תשובה ושאר אחרונים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

המצות לאוין קעט. **ג.** עיין זוה"ק ח"ג רנה. 'חסד איהו מים'. **ד.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ז הכ"ט ל"א. או"ח סי' ג' סט"ז. יו"ד סי' קט"ז ס"ו. **ה.** סי' קנ"א. **ו.** עיין ריטב"א מכות שם. **ז.** עיין חולין סו: